

1500186-23.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ALVES DE SOUZA RIBEIRO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

RODRIGO ALVES DE SOUZA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, "caput", c. c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500186-23.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500186-23.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ALVES DE SOUZA RIBEIRO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

RODRIGO ALVES DE SOUZA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, "caput", c. c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 31 de janeiro de 2020.

Segundo a denúncia, por volta de 18h41min, na Rua Maria Ceron Volpe, n. 1200, Vila Toninho, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os policiais militares Wandre Verdelho dos Santos e Edenir Henrique Giroto realizavam patrulhamento quando foram informados, via Copom, que havia tráfico de drogas no local acima indicado, para onde se deslocaram, avistando o acusado e os adolescentes Uilian Carlos Ribeiro Junior, de 17 anos de idade, e André Luis da Silva Mille Júnior, de 15 anos de idade, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura policial, tentaram empreender fuga, contudo foram abordados.

Os três admitiram aos policiais que estavam traficando drogas. O adolescente

Uilian tinha duas porções de crack e R\$ 469,00 em espécie, Rodrigo duas porções de crack e nove porções de cocaína, além de R\$ 104,00 em espécie, enquanto o adolescente André trazia consigo nove porções de cocaína e R\$ 101,00 em espécie. O acusado foi preso em flagrante delito (págs. 1/8), sendo a prisão convertida em preventiva durante a págs. 58/59.

Notificado (págs. 136/137), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 143/146). A denúncia foi recebida (pág. 162), oportunidade em que foi concedida a liberdade provisória ao réu. O alvará de soltura foi devidamente cumprido (págs. 174/176). O acusado foi citado (págs. 202/203).

Folhas de Antecedentes a págs. 188/189 e certidão de eventos à pág. 214.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas de acusação, sendo o acusado, ao final, interrogado (págs. 219/224).

O incidente de insanidade mental e dependência toxicológica foi processado em apartado, sendo o laudo médico homologado à pág. 82 (apenso).

Em Memoriais, o Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/06, haja vista a semi-imputabilidade do acusado (págs. 243/247).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, aduzindo que ele precisa ser tratado por seus familiares e com a medicação adequada para melhorar estado de saúde mental (págs. 225/259).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade do delito restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado às págs. 24/26, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado às págs. 35/38 e no laudo do exame químico-toxicológico juntado às págs. 138/140, os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria, dúvidas também não há.

Os policiais ouvidos foram unânimes em confirmar os fatos narrados na denúncia, dizendo que receberam uma denúncia via COPOM de que estava ocorrendo tráfico de drogas defronte ao conjunto predial situado na rua Maria Ceron Volpe, número 1200. No local, Rodrigo Alves de Souza Ribeiro, Uilian Carlos Ribeiro Júnior e André Luis da Silva Mille Júnior, estes dois últimos adolescentes, tentaram empreender fuga, mas foram abordados. Os adolescentes confessaram a traficância, sendo com eles apreendidos entorpecentes e dinheiro. O acusado Rodrigo também confessou-lhes o tráfico de drogas, sendo em revista pessoal localizadas 2 (duas) porções fragmentadas de crack e 9 (nove) porções de cocaína, além do valor de R\$104,00 em dinheiro, em cédulas diversas, declarando Rodrigo que o dinheiro era de sua aposentadoria.

Na fase policial, a declarante Marcilene, genitora do acusado, disse que tinha conhecimento de que seu filho estava envolvido com o tráfico de drogas, já que certa vez ele foi "pego" por um policial civil e, posteriormente, um desconhecido foi até sua casa cobrar Rodrigo a droga que ele teria "perdido". Afirmou que seu filho tem distúrbio mental e precisa ser internado.

Em juízo, Marcilene disse que seu filho foi usado como "laranja" e ele é uma vítima, aduzindo que Rodrigo é usuário de drogas e tem distúrbio mental. Negou tivesse falado que seu filho é traficante.

O acusado permaneceu em silêncio na fase policial, ao passo que em juízo negou os fatos, dizendo que foi naquele local comprar drogas e que este "B.O." era dos outros dois meninos, os quais não conhecia. Disse que é usuário de "maconha" e toma remédios controlados.

Sua negativa, porém, não é crível. Apesar de afirmar que foi ao local apenas para comprar drogas e que é usuário de "maconha", o acusado foi flagrado com duas porções fragmentadas de crack e nove porções de cocaína, além de R\$101,00 em notas diversas.

É evidente, até pela denúncia recebida pelos policiais, pelas circunstâncias de sua abordagem e pelo dinheiro apreendido, que o réu estava efetivamente vendendo

drogas.

Pelo desenrolar dos fatos, réu e adolescentes se assustaram com a presença da polícia e correram, sobrevivendo a informação do adolescente e do próprio acusado, de que estavam ali para vender drogas.

Observo que inexistente qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Por outro lado, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação de sua conduta para a forma de posse de droga para uso próprio, diante desse robusto quadro probatório, sendo indiferente para o deslinde do caso que ele fosse também consumidor, acrescentando-se que a mera alegação de ser usuário não é apta, por si só, a afastar a de traficante.

O dinheiro apreendido está ligado à traficância, razão pela qual de rigor a decretação de seu perdimento, tal como solicitado pelo Promotor de Justiça. Desta forma, plenamente caracterizado o crime em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Observo por fim que o exame de dependência de drogas realizado no acusado preenche todos os requisitos legais e foi devidamente homologado à pág. 82 do respectivo apenso, constatando-se pela semi-imputabilidade do réu.

Passo ao cálculo da pena.

Fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria deixo de diminuir a pena pela menoridade relativa do agente, pois já foi ela fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, em razão da concorrência de causa de aumento de pena (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Ainda na terceira fase, diante das causas de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 no e artigo 46, ambos da Lei de Drogas, haja vista que o réu é primário e semi-imputável, diminuo a pena em 2/3, ficando o réu definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano, 11 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Observo que, ressalvada a posição contrária, a existência de processo em andamento, portanto sem condenação definitiva, não tem aptidão, por si só, de afastar o benefício legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta.

A despeito da alteração legislativa na Lei de Execuções Penais em seu art. 112, § 5º, que retirou a equiparação do presente delito a hediondo, é certo que o tráfico fomenta a prática de inúmeros crimes patrimoniais bem como violentos, é considerado um flagelo social e o câncer da sociedade, de forma que, ressalvada a posição contrária, é ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

No que diz respeito ao regime de pena, embora entenda que o fechado seja o único adequado e socialmente recomendável, fixo o regime aberto, considerando o entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que concedeu o “Habeas Corpus” Coletivo de nº 596.603.

Faculto ao réu o recurso em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo

nesta situação.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado RODRIGO ALVES DE SOUZA RIBEIRO, qualificado nos autos e portador do RG 55.795.073, à pena de 1 (um) ano, 11 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 33, "caput", c. c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Condene o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Por fim, decreto o perdimento da quantia apreendida (R\$ 674,00 - pág. 69) em favor do FUNAD, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei 11.343/2006.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA